

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૯ (RTE Act 2009)

૧. પ્રારંભિક

- **કલમ ૧:** અધિનિયમનું નામ અને વ્યાપ્તિ. આ કાયદો ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦થી સમગ્ર ભારતમાં (તે સમયે જમ્મુ-કાશ્મીર સિવાય) લાગુ થયો હતો.
- **કલમ ૨:** મહત્વની વ્યાખ્યાઓ (કુલ ૧૭ વ્યાખ્યાઓ):
બાળક: ૬ થી ૧૪ વર્ષની વયની વ્યક્તિ.
નબળો વર્ગ: જેમના માતા-પિતાની આવક સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ મર્યાદાથી ઓછી હોય.
વંચિત જૂથ: SC, ST, સામાજિક-શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ વગેરે.
પ્રાથમિક શિક્ષણ: ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીનું શિક્ષણ.

૨. મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો હક

- **કલમ ૩:** ૬ થી ૧૪ વર્ષના દરેક બાળકને નજીકની શાળામાં મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો હક છે.
- **કલમ ૪:** જે બાળકે પ્રવેશ ન લીધો હોય અથવા ભણવાનું છોડી દીધું હોય તેને તેની ઉંમર મુજબના વર્ગમાં પ્રવેશ આપવો અને જરૂર પડે તો ખાસ તાલીમ આપવી.
- **કલમ ૫:** અન્ય શાળામાં બદલી (TC) મેળવવાનો હક. જો આચાર્ય પ્રમાણપત્ર આપવામાં વિલંબ કરે તો તે શિસ્તભંગના પગલાંને પાત્ર ઠરશે.

૩. સરકાર, સ્થાનિક સત્તાતંત્ર અને માતા-પિતાની ફરજો

- **કલમ ૬:** આ અધિનિયમ લાગુ થયાના ૩ વર્ષની અંદર સરકારે નજીકમાં શાળા સ્થાપવી.
- **કલમ ૭:** કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે નાણાકીય જવાબદારીની વહેંચણી (વર્તમાનમાં સામાન્ય રીતે ૬૦:૪૦ નો રેશિયો છે).
- **કલમ ૮ અને ૯:** યોગ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સત્તાતંત્રની ફરજો.
- **કલમ ૧૦:** પોતાના બાળકને શાળામાં મોકલવાની પ્રાથમિક ફરજ માતા-પિતા/વાલીની રહેશે.
- **કલમ ૧૧:** સરકારે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકો માટે પૂર્વ-શાળા શિક્ષણ (આંગણવાડી) ની વ્યવસ્થા કરવી.

૪. શાળા અને શિક્ષકોની જવાબદારીઓ

- **કલમ ૧૨:** ખાનગી અન-એડેડ શાળાઓમાં ૨૫% બેઠકો નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકો માટે અનામત રાખવી.
- **કલમ ૧૩:** પ્રવેશ માટે કોઈ પણ માથાદીઠ ફી લેવી નહીં અને તપાસ કાર્યપદ્ધતિ કરવી નહીં. જો ભંગ થાય તો પ્રથમ વખત રૂ. ૨૫,૦૦૦ અને ત્યારબાદ ૫૦,૦૦૦ રૂ. થઈ શકે.
- **કલમ ૧૪:** પ્રવેશ માટે જન્મના પ્રમાણપત્રના અભાવે ઇનકાર કરી શકાશે નહીં.
- **કલમ ૧૫:** શૈક્ષણિક વર્ષના પ્રારંભમાં અથવા સરકારે નક્કી કરેલા સમયમાં પ્રવેશ આપવો.
- **કલમ ૧૬:** પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી બાળકને નાપાસ કરી શકાય નહીં અથવા શાળામાંથી કાઢી શકાય નહીં.
- **કલમ ૧૭:** બાળકને શારીરિક શિક્ષા કે માનસિક પજવણી કરવા પર સખત પ્રતિબંધ.
- **કલમ ૧૮:** માન્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા વગર શાળા ચલાવી શકાય નહીં.

- **કલમ ૨૧:** SMC (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ) ની રચના, જેમાં ૭૫% સભ્યો વાલીઓ હશે અને ૫૦% મહિલાઓ હોવી જોઈએ.
- **કલમ ૨૪:** શિક્ષકોની ફરજો અને ફરિયાદોનું નિવારણ.
- **કલમ ૨૫:** શિક્ષક-વિદ્યાર્થી રેશિયો (PTR): અધિનિયમ મુજબ ૩૦:૧ (પ્રાથમિક) અને ૩૫:૧ (ઉચ્ચ પ્રાથમિક).
- **કલમ ૨૭:** શિક્ષકોને વસ્તી ગણતરી, આપત્તિ રાહત અને ચૂંટણી સિવાયની બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીમાં રોકી શકાય નહીં.
- **કલમ ૨૮:** શિક્ષકો દ્વારા ખાનગી ટ્યુશન કરવા પર પ્રતિબંધ.

૫. પ્રારંભિક શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ અને પૂર્ણાહુતિ

- **કલમ ૨૯:** અભ્યાસક્રમ અને મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ જે બાળકના સર્વાંગી વિકાસ પર આધારિત હોવી જોઈએ (CCE - સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન).
- **કલમ ૩૦:** પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરનાર દરેક બાળકને પ્રમાણપત્ર આપવું.

૬. બાળકોના હકોનું રક્ષણ

- **કલમ ૩૧ થી ૩૪:** NCPCR અને SCPCR (બાળ સુરક્ષા આયોગ) દ્વારા હકોનું નિરીક્ષણ અને રાજ્ય સલાહકાર પરિષદની રચના.

૭. મિશ્ર

- **કલમ ૩૫ થી ૩૮:** સરકારને નિયમો બનાવવાની સત્તા અને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની જોગવાઈઓ.

મહત્વના આંકડાકીય માપદંડો (Schedule મુજબ)

વિદ્યાર્થી સંખ્યા	શિક્ષકોની જરૂરિયાત
૧ થી ૬૦	૨ શિક્ષક
૬૧ થી ૮૦	૩ શિક્ષક
૮૧ થી ૧૨૦	૪ શિક્ષક
૧૨૧ થી ૨૦૦	૫ શિક્ષક
૧૫૦ થી વધુ	૫ શિક્ષક + ૧ મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher)
૨૦૦ થી વધુ	રેશિયો ૪૦:૧ થી વધવો જોઈએ નહીં (મુખ્ય શિક્ષક સિવાય)

- **કાર્યકારી દિવસો:** પ્રાથમિક માટે ૨૦૦ દિવસ અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક માટે ૨૨૦ દિવસ.
- **શૈક્ષણિક કલાકો:** પ્રાથમિક માટે ૮૦૦ કલાક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક માટે ૧૦૦૦ કલાક (પ્રતિ વર્ષ).
- **શિક્ષકની કામગીરી:** અઠવાડિયાના લઘુત્તમ ૪૫ કલાક (તૈયારીના કલાકો સહિત).

1. વિવિધ પત્રકોની સમજ (SCE - સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન)

ઐ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકના સર્વાંગી વિકાસને માપવા માટે કુલ ૭ મુખ્ય પત્રકો (A થી G) નો ઉપયોગ થાય છે.

→ પત્રક - A: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન પત્રક

- **ઉપયોગ:** ધોરણ ૩ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિષયવાર ભરાય છે.
- **વિગત:** આમાં ૨૦ જેટલી 'અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ'ના આધારે ગુણ (૪૦ માંથી) આપવામાં આવે છે.
- **ચાદ રાખવાની ટ્રીક:** 'A' એટલે 'Active' (રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓનું મૂલ્યાંકન).

→ પત્રક - B: વ્યક્તિત્વ વિકાસ પત્રક

- **ઉપયોગ:** બાળકના સામાજિક અને વ્યક્તિગત ગુણોનું માપન કરવા માટે.
- **વિગત:** આમાં કુલ ૪૦ વિધાનો હોય છે. (દા.ત. નિયમિતતા, સહકાર, નેતૃત્વ).

→ પત્રક - C: સત્રાંત મૂલ્યાંકન પત્રક

- **ઉપયોગ:** દરેક સત્રના અંતે લેવાતી પરીક્ષાના ગુણ નોંધવા માટે.
- **ભારાંક:** સત્રાંત પરીક્ષાના ૪૦ ગુણ આમાં ગણાય છે.

→ પત્રક - E: સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક સંગૃહિત પ્રગતિ પત્રક

- **ઉપયોગ:** આ પત્રક બાળકના ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીના સમગ્ર પ્રાથમિક શિક્ષણ દરમિયાનના તમામ ફેરફારોની નોંધ રાખે છે.
- **મહત્વ:** બાળકના વ્યક્તિત્વ, જ્ઞાન, અને શારીરિક વિકાસમાં આવતા બદલાવની આ 'લાઈફ-ટાઈમ' ડાયરી જેવું છે.

→ પત્રક - F: પ્રગતિ પત્રક

- **ઉપયોગ:** વાલીઓને આપવા માટેનું 'રિઝલ્ટ કાર્ડ'.
- **વિગત:** આમાં શૈક્ષણિક અને સહ-શૈક્ષણિક વિષયોમાં થયેલી પ્રગતિની નોંધ હોય છે.

2. SMC (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ)ના કાર્યો અને માળખું

ઐ RTE ની કલમ ૨૧ મુજબ દરેક સરકારી શાળામાં SMC હોવી અનિવાર્ય છે.

→ માળખું:

- **કુલ સભ્યો:** સામાન્ય રીતે ૧૨ થી ૧૬ સભ્યો.
- **વાલીઓનું પ્રમાણ:** કુલ સભ્યોના ૭૫% સભ્યો વાલીઓ હોવા જોઈએ.
- **મહિલા અનામત:** કુલ સભ્યોના ૫૦% સભ્યો મહિલાઓ હોવા જોઈએ.
- **અધ્યક્ષ:** વાલીઓમાંથી જ એક સભ્ય અધ્યક્ષ બને છે.
- **સચિવ:** શાળાના આચાર્ય સમિતિના સચિવ તરીકે ફરજ બજાવે છે.

→ મુખ્ય કાર્યો:

1. **શાળા વિકાસ યોજના (SDP):** શાળા માટે ૩ વર્ષીય વિકાસ યોજના તૈયાર કરવી.
2. **દેખરેખ:** શાળાની કામગીરી અને નાણાકીય અનુદાનના વપરાશ પર દેખરેખ રાખવી.
3. **મધ્યાહન ભોજન:** મધ્યાહન ભોજનની ગુણવત્તા તપાસવી.
4. **હાજરી:** બાળકો અને શિક્ષકોની નિયમિત હાજરી સુનિશ્ચિત કરવી.

૩. શિક્ષણની ગુણવત્તા અને રેશિયો (PTR)

શ્રેણી	રેશિયો / માપદંડ
પ્રાથમિક (૧-૫)	૩૦:૧ (૩૦ વિદ્યાર્થીએ ૧ શિક્ષક).
ઉચ્ચ પ્રાથમિક (૬-૮)	૩૫:૧ (૩૫ વિદ્યાર્થીએ ૧ શિક્ષક).
શિક્ષકના કાર્યકારી કલાકો	અઠવાડિયાના લઘુત્તમ ૪૫ કલાક (તૈયારી સહિત).
શૈક્ષણિક દિવસો	ધોરણ ૧-૫ માટે ૨૦૦ દિવસ અને ધોરણ ૬-૮ માટે ૨૨૦ દિવસ.

STP પ્રોગ્રામ :

- કોના માટે? ૬ થી ૧૪ વર્ષના શાળા બહારના (Out of School) બાળકો માટે.
- સમયગાળો: લઘુત્તમ ૩ માસ અને મહત્તમ ૨૪ માસ (બાળકની શીખવાની ક્ષમતા મુજબ).
- કેતુ: બાળકને ખાસ તાલીમ આપી તેના ઉંમર મુજબના યોગ્ય ધોરણમાં પ્રવેશ અપાવવો.

૪. યાદ રાખવાની 'ગોલ્ડન' ટ્રીક (પત્રકો માટે)

- A** = Achievement (રોજની સિદ્ધિ).
- B** = Behavior (વ્યક્તિત્વ/વર્તન).
- C** = Class Test (સત્રાંત પરીક્ષા).
- E** = Entire (૧ થી ૮ ધોરણનો આખો રેકૉર્ડ).
- F** = Final (ફાઈનલ રિઝલ્ટ).

RTE અધિનિયમ ૨૦૦૯: શિક્ષણના અધિકારની મહત્વની બાબતો

બાળકોના મુખ્ય હકો અને કાયદાકીય જોગવાઈઓ



૬ થી ૧૪ વર્ષના બાળકો માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ દરેક બાળકને નજીકની શાળામાં ધોરણ ૧ થી ૮ સુધી મફત ભણવાનો અધિકાર છે.



શાળા સંચાલન અને શૈક્ષણિક ધોરણો



SMC (શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ) ની અનિવાર્ય રચના
સમિતિમાં ૭૫% સભ્યો વાલીઓ અને ૫૦% મહિલાઓ હોવી જરૂરી છે.



ખાનગી શાળાઓમાં ૨૫% બેઠકો અનામત
નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકો માટે ખાનગી બિન-અનુદાનિત શાળાઓમાં બેઠકો અનામત રાખવી ફરજિયાત છે.



સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (SCE) પત્રકો
બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે પત્રક-A થી F દ્વારા નિયમિત મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.



શિક્ષકો માટેના કામના કલાકો
શિક્ષકોએ અઠવાડિયાના લઘુત્તમ ૪૫ કલાક (તૈયારીના કલાકો સહિત) કાર્ય કરવાનું રહેશે.



શારીરિક શિક્ષા અને માનસિક પજવણી પર પ્રતિબંધ
શાળામાં બાળકને કોઈ પણ પ્રકારનો શારીરિક દંડ કે માનસિક ત્રાસ આપી શકાશે નહીં.

